

עין משפט
נר מצוה

פא א מיי פליג י מהל' מלוא וטה ה' י סמג עשין לזי טוש"ע ח"מ ס' רלט סעיף א:

פב ג מיי פריח מהל' גולה ואברה ה' א ופי"ט

מהל' מסרה ה' ג ופיר"ח מהל' מלוא וטה ה' א סמג עשין פג ולז טוש"ע ח"מ ס' לט סעיף א וסמ"נ כרה

פג ג מיי פ"ח מהל' שטחין וטושפין ה' ג ועי' כהנאות ונכ"מ סמג עשין פג טוש"ע ח"מ ס' קכב סעיף ו:

צ ד טוש"ע ח"מ ס' רמה סעיף ט:

צא ה מיי פט"ו מהל' טוען ונעטע ה' א סמג עשין פג טוש"ע ח"מ ס' קט סעיף ד:

רבינו גרשום

ולא מצוי לוקח למטרף עור אפי' אי כתבי ליה אחריות: אמר להו רב אשי מאה לא תפשוט דאין כותבין שובר אלא בעלמא גבי הלואה כותבין שובר והכא היינו טעמא דלא כתבי למוכר כל השטרי כו' דאי כתבי ליה להאי לוקח האי שטר שני באחריות כי טריך יתיה בעל חוב דראובן אטיל איהו וטריך לקוחות דבתריה כהאי שטר דכתב בו אחריות והדר קאמר ליה לבעל חוב שוי לי פורטא והדר טירפן ואולי איהו וטריך לקוחות אחריני בשטרא קמא ואצ"ל דכתבין ליה למוכר שובר כו' שטרי דכפיקן כו' מ"ם ההוא שובר גבי לקוחות ליכא אלא גבי מוכר איתיה להכי מצוי טריל אחריות ומקשנין אצ"ג דליתא למוכר גבי לקוחות טוף סוף גבי אחריות לאו לגבי מריה דארעא דבין להו הודי בשביל זה שטרפן ומאתא לזן השובר ודלא כידן טרפן: אין דאי כיון דאיכא שובר גבי מוכר חלילה² ואף על גב דלימיה כהוזוק יחזיר הקרקע למריה בעל כרחו (גיטין דף עה.) על ההיא משנה³:

וְרָבֵן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל סָבַר דִּאֵל הָא פִּירי דְּהוֹרָא קִרְקֵט דְּטוּרָא וְאִכִּיל להו וקשה גול הנאכל להחזיר אי נמי דהני לקוחות שנים שטריה מנייהו שלא באחריות קנו דלא מצוי הדרי למריה דארעא והוו אבדון שלא כדון הלכך לא כתבי אחריות בשטר שו' לדלוקה דאצ"י דכתב שובר למוכר דנפיק מניה חורבא כדאמנן דמיטש פירי או ללוקח שלא באחריות אבל בעלמא בשטרי הלואה כותבין שובר. ומקשי' אי הכי כדאוקמת דכידן לדליתא שובר הלואה נמי אמאי כותבין שובר ונחוש נמי דאי בשביקין לשטר גבי מלוה טריך ביה לקוחות ושמיט ואכיל פירי או טריך לקוחות שלא באחריות ליכא למיחש להכי יהתם גבי מלוה דווי מסיק ביה בלוה אמרי הני לבעל חוב כדבעי למטריפיהו ליה וזוי חייב לך ולא קרקע שמא כבר פיקס בעל חוב שלך בזווי וכמת לו שובר ושטר חוב בו פסול הוא ואולי ובדיקן במילתא. אבל הכא גבי מקח וממכר דלוקח בשביל ארעא מסיק ויהיב וזוי ומאן ידיעי דמוכר לא שיר לעצמו קרקע מידע ידיעי נמי שמי שקונה קרקע לא מפייהו בזווי ולא פייסו מוכר בזווי ולא אתו למבידק מן מוכר ואבדין קרקע שלהם שלא כדון הילכך לא כתבין להו אחריות בהאי שטר שני דתוקי ארעא בידיה דלוקח כדי שלא יהא מוכר יכול למימ' לו לא מכתריה לך מעולם: ואת אומר. ומכתבין הכי שטרא דנן כן שמעי' מיניה דאחריות טעות סופר הוא. שאם בא

לפנינו שטר שואן כתוב בו אחריות אפי' הכי גבי ממשעבדי דאמרי' סופר שכת ולא כתבו מהכא דייקנין הכי טעמא דכתב ליה הכי שטרא דנן כו' הא לא כתב ליה הכי אצ"ג דלית ביה אחריות גבי דאמרין סופר טעה שהיה לו לכותבו ואצ"פ שלא כתב דייקנין ליה כמו שיש בו אחריות: רב אשי אמר. לעולם אחריות לא אמרין טעות סופר הוא ומאי חזן מאחריות שבו לא דכתבי ליה שטרא דנן אלא דלא כתבי ביה אחריות ממתני: רב אשי אמר. לעולם אחריות שרדין ולא לעזות: מאי טעמא דרשב"ג כו': אי הכי נגנב או שאבד השטר. דאינו בידו ה"ג דהורה מתנתו: רבנן דאמרי דמתני קיימת דלא חזרה קסברי אין אחריות נקנות במסירה שיחוריו לו המתנה כלומר השטר אינו נקנה במסירה דלא דמי כמו שמסר להחזיר לו הקרקע גופה אלא כל זמן שלא מסר והחזיר לו קרקע גופה לא חזרה מתנתו: ר"ש בן גמליאל סבר אחריות נקנות במסירה. דכיון ששטר והחזיר לו השטר חזרה הקרקע לבעליו דשטר אפסרה דארעא הוא: הכא לידון בשטר ובחזקה. שאם אמר לו אחד לפני בי"ד מה אתה עושה בתוך שלי והוא דן עמו ואמר לו אתה מכרתה לי יוש לי שטר ועמדתי בה שני חזקה: נידון בשטר. שצריך

קסט:

בעלמא כותבין שובר כו'. וא"ת כיון דמסיק דבשטרי הלואה אימור פייסיה צעל הצית בזווי וילכו הלקוחות אצל המוכר⁴ א"כ מצי למידק מהכא דאין כותבין שובר דאי כותבין אס כן אמאי⁵ לאין כותבין שנין שטרי הלואה ולכתוב שובר לאידך כדפריך

הכא גבי מקח ואומר ר"י דבשטרי הלואה לא מניין למכתב שובר משום שאס כן יפסיד כל הלואאותיו שיעשה מנאן ואילך שלא יהא זכור מן השובר ואיכא נעילת דלת צפני לזין אצל בשטרי מקח וממכר אס יפסיד יפסיד ואין לנו להפסיד לזה משום חששא שמא יפסיד⁶ והאחר לאחר זמן] ומיהי⁷ [דסוף סוף] למי"ד כותבין שובר⁸ [ומאי שנה הלואה] ליכתוב בר מומנא דא ולהלן ושמא אנו גוזרין: **דמאן** דמסיק ארעא בזווי לא מיפייס. ומיהי לא ריי אס

יכול המוכר לדחותו בזווי למה יינחו קרקעס אפילו היו יודעין שלא פרע לו השטר עדיין⁹ [אלא שיכולין] לומר שיתן או קרקע או מעות ואס אין לו אסין או יחזור עליהם וקלט רפיא אס יכול לדחותו בזווי אס לאו ונראה דמצי לסלוקי בזווי: **בַּחֲזָקָה** ו**אֵם** בשטר גרסין ליה ומיהו היינו יכולין לקיימו והוי אליצא¹⁰ ^(א) דמסקינן לקמן דמוקי לקמן פלוגמיהיו כצריך לצרר ואפי' לא גרס הכא לא היה צריך למחקו כנסתדרין¹¹ (דף נג: וסס) דקאמר והיונן בחזקה ולא בשטר אימא אף בחזקה¹² וקי"ל דצנריך לצרר קא מיפלגי דלפי' ליתיה הכא מניין למימר התם הינון **צה** כדאשכחנן **צה'** אהין (יבמות דף לא.) דקאמר גמרא על ספק קרוב כו' ואמרי' למאי הלכתא דאי כהן אסירא ליה ואי ערוה היא ארסה צעאי חלילה¹³ ואף על גב דלימיה כהוזוק (גיטין דף עה.) על ההיא משנה¹⁴: **וְרָבֵן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל סָבַר דִּאֵל הָא פִּירי דְּהוֹרָא קִרְקֵט דְּטוּרָא וְאִכִּיל להו וקשה גול הנאכל להחזיר אי נמי דהני לקוחות שנים שטריה מנייהו שלא באחריות קנו דלא מצוי הדרי למריה דארעא והוו אבדון שלא כדון הלכך לא כתבי אחריות בשטר שו' לדלוקה דאצ"י דכתב שובר למוכר דנפיק מניה חורבא כדאמנן דמיטש פירי או ללוקח שלא באחריות אבל בעלמא בשטרי הלואה כותבין שובר. ומקשי' אי הכי כדאוקמת דכידן לדליתא שובר הלואה נמי אמאי כותבין שובר ונחוש נמי דאי בשביקין לשטר גבי מלוה טריך ביה לקוחות ושמיט ואכיל פירי או טריך לקוחות שלא באחריות ליכא למיחש להכי יהתם גבי מלוה דווי מסיק ביה בלוה אמרי הני לבעל חוב כדבעי למטריפיהו ליה וזוי חייב לך ולא קרקע שמא כבר פיקס בעל חוב שלך בזווי וכמת לו שובר ושטר חוב בו פסול הוא ואולי ובדיקן במילתא. אבל הכא גבי מקח וממכר דלוקח בשביל ארעא מסיק ויהיב וזוי ומאן ידיעי דמוכר לא שיר לעצמו קרקע מידע ידיעי נמי שמי שקונה קרקע לא מפייהו בזווי ולא פייסו מוכר בזווי ולא אתו למבידק מן מוכר ואבדין קרקע שלהם שלא כדון הילכך לא כתבין להו אחריות בהאי שטר שני דתוקי ארעא בידיה דלוקח כדי שלא יהא מוכר יכול למימ' לו לא מכתריה לך מעולם: ואת אומר. ומכתבין הכי שטרא דנן כן שמעי' מיניה דאחריות טעות סופר הוא. שאם בא**

לפנינו שטר שואן כתוב בו אחריות אפי' הכי גבי ממשעבדי עוצדי כוכבים כשרים לא נחלקו אלא כו' דרשב"ג אומר אף הן כשרין אלאמ"ס ל' עדי מסירה כרמי ואורי"ס דס"ל כו' אלעזר גיטין¹⁵ ולא בשטרות¹⁶ כי הנהו אמוראי דהמגרש גיטין¹⁷ (דף פו: וסס) ^(א) (ודוחק הוא דהא אף אלו קאמר דמשמע דבשאר שטרות נמי ס"ל הכי) וצריך לומר דאליצא דרבנן דפליגי עליה קאמר להו דלף אותם היה להם להכשיר כיון דבשטרי עדי מסירה כרמי: אלא

כסב ציה אחריות. ורב נחמן לא קמתרץ שפיר: ויל וצניה. מן המוכר שלא באחריות וכתוב השטר בשמך ואח"כ מכור את הקרקע לשהא באחריות: **מ"ע**. חזרה מתנתו: **אמר רב אשי**. קסבר רבן שמעון בן גמליאל סבר אוסיוס. צין דשטרי מקח צין דמתנה נקנות למקבל מתנה וללוקח במסירת השטר כלומר אע"פ שדברים אינם נקנין כיון דכותבין בשטר נקנין עס קבלת הקלף וכיון שהחזיר לו את השטר חזרה מתנתו ופלוגתא היא בהמוכר את הספינה (לעיל דף עו.). ואע"פ שפירש רבינו חננאל דלית הלכתא כרשב"ג דיחיד ורציה הלכה כרציה אפילו הכי הלכתא כרשב"ג דלאותיות נקנות במסירה ואף על פי שלא כתב לו בשטר אחר קני כך הוא וכל שעבודיה דקיימא לן כרבי דס"ל אומיות נקנות במסירה את הספינה (סס דף עו.) דלדמרינן התם במסקנא¹⁸ **אמר רב** פפא הלכתא אומיות נקנות במסירה בלא שטר אחר וקאי רב אשי התם כוומיה דאמר סברא הוא כו' ולקמן צפירקין (דף קעג.) נמי אמרינן אומיות נקנות במסירה אצ"י אמר צריך להציא ראייה רצא אמר כו' גס שס מוכח דלצ"י ורצא סברי דלאותיות נקנות במסירה וגס שס דחק ר"ח וכתב שאין הלכה כמותו אלא במסירה ובשטר והבב הוא: **ס"ר הבא לידון**. כנגד המערער על שדה שצידו בשטר ובחזקה שטוען קרקע זה קניתי ממך ועדיין השטר צדי וגס יס לי **עדים** שאכלתי שני חזקה נדון בשטר דברי רבי. לקמן מפרש לה ואזיל ועל מקומה אפרסמה לפי פי' האמוראים: **רבן שמעון בן גמליאל אומר בחזקה**. לפי פירוש האמוראים שלפנינו יס מהם שצריך לפרש לר"ש דקאמר בחזקה ולא בשטר ויש שצריך לפרש אף בחזקה וכל שכן בשטר הלכך מה שכתוב כספרים בחזקה ולא בשטר אימא אף בחזקה נראה דלא גרסין ליה כו': **במאי קמיפלגי**. ומתוך שכן נדע פירוש הצרייתא: ^(א) **רבי סבר אוסיוס נקנות במסירה**. כדקאמר נמי רבי צהדיא כפר המוכר את הספינה (לעיל דף עו.) שהמוכר שטר חוב לחניציו שומר לו את השטר צידו קנה החוב ושעשעבד לו לזה לזה הקונה מהם שהיה משועבד למלוה כל זמן שלא חזר ומחלו כדאמר שמואל¹⁹ (יבמסכת גיטין) (דף יג.) וה"ק הבא לידון בשטר ובחזקה וטוען ראיובן כנגד המערער שדה זו שלי היא שהרי שמעון שקנאו מלוי מסר לו שטר מכירה הכתוב בשמו וקניתי השדה במסירת השטר כלילו נכתב בשמי וגם החזקתי בשדה שלש שנים נידון בשטר דברי רבי ועל ידי השטר שסמר לו הלוקח קנוי לו השדה דלאותיות נקנות במסירה ולא צריך מו עדי חזקה:

גט פשוט פרק עשירי בבא בתרא

אמר נהו. רב אשי לעולם אימא כך גבי מלוה שאבד שטר שכתוב לו שטרא או פרע מקצת חובו דכותבין שובר ללוה ויפרע חובו למלוה והכא גבי מקח וממכר היינו טעמא דאין כותבין שובר למוכר כדי לכתוב שטרא מעליא ללוקח משום דזימנין דלזיל בע"מ דמוכר¹ (שהוא לוקח ראשון שנאבד שטרן) וטורף

הקרקע מנייה דלוקח [שנין] ותבאר אינו ציד הלוקח אלא ציד המוכר ובמזן כך שילך אל המוכר ויראה לו השובר שמיט ואכיל פירי כדמסיק ואזיל וקשה גול הנאכל אצל גבי שטרי מלוה כותבין שובר דליכא למימר הכי כדמפרש לקמן ואזיל: ומקשינן **סוף סוף לקוחות**. לאו לגבי מוכר אזלי בתמיה לעטוק על שדה שטרף בע"מ דמוכר ויראה לו השובר ויחזיר לו קרקעו: א"י וימנין דהוי לוקח שלא באחריות דעציד אינש דרבין ארעא ליומיה² ולא ימוש הלוקח לחזור אצל המוכר שהרי אין עליו אחריות ויפסיד קרקעו שלא כדין: אי הכי. דליכא למיחש להכי והלכך בשטר מקח אין כותבין שובר: **בשערי הלואות נמי** אמאי אמר דכותבין שובר הא איכא למיחש נמי דטריך המלוה לקוחות שלקחו מן הלוח ותבאר צידא דלקוחות ליכא אלא ציד הלוח: ומשני **ססס**. גבי הלואות כיון דזווי מסיק ציה מלוה ללוה לא צנכי ליה לקוחות קרקע שלהם למלוה עד שילכו אצל הלוח לדעם אס פרעוהו וזוי משום דמימרי אמרי לקוחות אימור פיוסי פייסיה ולא אחי למישמט ולמיכל פירי אצל הכא גבי מקח וממכר כשיבא לוקח להטורף קרקע מלקוחות שלקחו מן המוכר יינחו לו הלקוחות לטרוף דאמרי לקוחות זה המוכר קרקע חייב לו ללוקח זה תחת שדהו שאבד וכל מאן דמסיק ארעא בתצריה לא מפייסם בזווי עד זמן מרובה כשיראה שלא יוכל להעמיד לו שדה והלכך מנייחין לו לטרוף עכשיו ולאחר זמן הדר לגבי מרא דארעא ובתוך כך שמיט ואכיל פירי והלכך אין כותבין: **היכי כפצין**. האי שטרא להעיד שהשדה קנוי צידו אף שלא יצבה לא ממשעבדי ולא מצני חרי דמשישין דלמא שטרו הראשון עדיין צידו הוא: **דסיוס ארעא צדיה**. שלא יוכל המוכר לטעון לא מכרתה לך מעולם: **אמר רפרס זאת אומרת**. ממילמיה דרב נחמן שמוקינן לפרש בתוך השטר שאין זו אחריות: **אחריות**. שאינו כתוב בשטר אלא נכתב השטר סתם טעות וסוגגת הסופר הוא וכמי שכתב זו אחריות דמי ופלוגתא הוא בשנים אוחזין (צ"מ דף ד.) והכי מסקינן התם (טו:) דטעות סופר הוא צין בשטרי מקח צין בשטרי הלואה: **דלא** מן המוכר שלא באחריות וכתוב השטר בשמך ואח"כ מכור את הקרקע לשהא באחריות: **מ"ע**. חזרה מתנתו: **אמר רב אשי**. קסבר רבן שמעון בן גמליאל סבר אוסיוס. צין דשטרי מקח צין דמתנה נקנות למקבל מתנה וללוקח במסירת השטר כלומר אע"פ שדברים אינם נקנין כיון דכותבין בשטר נקנין עס קבלת הקלף וכיון שהחזיר לו את השטר חזרה מתנתו ופלוגתא היא בהמוכר את הספינה (לעיל דף עו.). ואע"פ שפירש רבינו חננאל דלית הלכתא כרשב"ג דיחיד ורציה הלכה כרציה אפילו הכי הלכתא כרשב"ג דלאותיות נקנות במסירה ואף על פי שלא כתב לו בשטר אחר קני כך הוא וכל שעבודיה דקיימא לן כרבי דס"ל אומיות נקנות במסירה את הספינה (סס דף עו.) דלדמרינן התם במסקנא³ **אמר רב** פפא הלכתא אומיות נקנות במסירה בלא שטר אחר וקאי רב אשי התם כוומיה דאמר סברא הוא כו' ולקמן צפירקין (דף קעג.) נמי אמרינן אומיות נקנות במסירה אצ"י אמר צריך להציא ראייה רצא אמר כו' גס שס מוכח דלצ"י ורצא סברי דלאותיות נקנות במסירה וגס שס דחק ר"ח וכתב שאין הלכה כמותו אלא במסירה ובשטר והבב הוא: **ס"ר הבא לידון**. כנגד המערער על שדה שצידו בשטר ובחזקה שטוען קרקע זה קניתי ממך ועדיין השטר צדי וגס יס לי **עדים** שאכלתי שני חזקה נדון בשטר דברי רבי. לקמן מפרש לה ואזיל ועל מקומה אפרסמה לפי פי' האמוראים: **רבן שמעון בן גמליאל אומר בחזקה**. לפי פירוש האמוראים שלפנינו יס מהם שצריך לפרש לר"ש דקאמר בחזקה ולא בשטר ויש שצריך לפרש אף בחזקה וכל שכן בשטר הלכך מה שכתוב כספרים בחזקה ולא בשטר אימא אף בחזקה נראה דלא גרסין ליה כו': **במאי קמיפלגי**. ומתוך שכן נדע פירוש הצרייתא: ^(א) **רבי סבר אוסיוס נקנות במסירה**. כדקאמר נמי רבי צהדיא כפר המוכר את הספינה (לעיל דף עו.) שהמוכר שטר חוב לחניציו שומר לו את השטר צידו קנה החוב ושעשעבד לו לזה לזה הקונה מהם שהיה משועבד למלוה כל זמן שלא חזר ומחלו כדאמר שמואל⁴ (יבמסכת גיטין) (דף יג.) וה"ק הבא לידון בשטר ובחזקה וטוען ראיובן כנגד המערער שדה זו שלי היא שהרי שמעון שקנאו מלוי מסר לו שטר מכירה הכתוב בשמו וקניתי השדה במסירת השטר כלילו נכתב בשמי וגם החזקתי בשדה שלש שנים נידון בשטר דברי רבי ועל ידי השטר שסמר לו הלוקח קנוי לו השדה דלאותיות נקנות במסירה ולא צריך מו עדי חזקה:

צידו אף שלא יצבה לא ממשעבדי ולא מצני חרי דמשישין דלמא שטרו הראשון עדיין צידו הוא: **דסיוס ארעא צדיה**. שלא יוכל המוכר לטעון לא מכרתה לך מעולם: **אמר רפרס זאת אומרת**. ממילמיה דרב נחמן שמוקינן לפרש בתוך השטר שאין זו אחריות: **אחריות**. שאינו כתוב בשטר אלא נכתב השטר סתם טעות וסוגגת הסופר הוא וכמי שכתב זו אחריות דמי ופלוגתא הוא בשנים אוחזין (צ"מ דף ד.) והכי מסקינן התם (טו:) דטעות סופר הוא צין בשטרי מקח צין בשטרי הלואה: **דלא** מן המוכר שלא באחריות וכתוב השטר בשמך ואח"כ מכור את הקרקע לשהא באחריות: **מ"ע**. חזרה מתנתו: **אמר רב אשי**. קסבר רבן שמעון בן גמליאל סבר אוסיוס. צין דשטרי מקח צין דמתנה נקנות למקבל מתנה וללוקח במסירת השטר כלומר אע"פ שדברים אינם נקנין כיון דכותבין בשטר נקנין עס קבלת הקלף וכיון שהחזיר לו את השטר חזרה מתנתו ופלוגתא היא בהמוכר את הספינה (לעיל דף עו.). ואע"פ שפירש רבינו חננאל דלית הלכתא כרשב"ג דיחיד ורציה הלכה כרציה אפילו הכי הלכתא כרשב"ג דלאותיות נקנות במסירה ואף על פי שלא כתב לו בשטר אחר קני כך הוא וכל שעבודיה דקיימא לן כרבי דס"ל אומיות נקנות במסירה את הספינה (סס דף עו.) דלדמרינן התם במסקנא⁵ **אמר רב** פפא הלכתא אומיות נקנות במסירה בלא שטר אחר וקאי רב אשי התם כוומיה דאמר סברא הוא כו' ולקמן צפירקין (דף קעג.) נמי אמרינן אומיות נקנות במסירה אצ"י אמר צריך להציא ראייה רצא אמר כו' גס שס מוכח דלצ"י ורצא סברי דלאותיות נקנות במסירה וגס שס דחק ר"ח וכתב שאין הלכה כמותו אלא במסירה ובשטר והבב הוא: **ס"ר הבא לידון**. כנגד המערער על שדה שצידו בשטר ובחזקה שטוען קרקע זה קניתי ממך ועדיין השטר צדי וגס יס לי **עדים** שאכלתי שני חזקה נדון בשטר דברי רבי. לקמן מפרש לה ואזיל ועל מקומה אפרסמה לפי פי' האמוראים: **רבן שמעון בן גמליאל אומר בחזקה**. לפי פירוש האמוראים שלפנינו יס מהם שצריך לפרש לר"ש דקאמר בחזקה ולא בשטר ויש שצריך לפרש אף בחזקה וכל שכן בשטר הלכך מה שכתוב כספרים בחזקה ולא בשטר אימא אף בחזקה נראה דלא גרסין ליה כו': **במאי קמיפלגי**. ומתוך שכן נדע פירוש הצרייתא: ^(א) **רבי סבר אוסיוס נקנות במסירה**. כדקאמר נמי רבי צהדיא כפר המוכר את הספינה (לעיל דף עו.) שהמוכר שטר חוב לחניציו שומר לו את השטר צידו קנה החוב ושעשעבד לו לזה לזה הקונה מהם שהיה משועבד למלוה כל זמן שלא חזר ומחלו כדאמר שמואל⁶ (יבמסכת גיטין) (דף יג.) וה"ק הבא לידון בשטר ובחזקה וטוען ראיובן כנגד המערער שדה זו שלי היא שהרי שמעון שקנאו מלוי מסר לו שטר מכירה הכתוב בשמו וקניתי השדה במסירת השטר כלילו נכתב בשמי וגם החזקתי בשדה שלש שנים נידון בשטר דברי רבי ועל ידי השטר שסמר לו הלוקח קנוי לו השדה דלאותיות נקנות במסירה ולא צריך מו עדי חזקה:

בהן וכתוב בספר וחתום בירמיה (לב.) רש"י גיטין פו: אלא משום דלאו מסקנא הוא לא חשו בגמ' לפרושה טפי. נמצי'.

מסורת הש"ס

(א) צ"מ ד. ושי"ן. א) (כמוכות נה. צ"ק א.ל. א) קדושין מב: ושי"ן. ד) לעיל ע. ושי"ן. (ה) כסהדין בג. א) רש"י. (ו) צ"מ ד. א) (דף עו. וסס א)אם אמר לאמימר, (ז) שי"ך לעמ' הבא, א) (צ"ל לעיל קמא.) (ח) כפאי: לי, א) רש"י, (ט) רש"י. ורי רש"י פטע לאחרת, (י) רש"י. (א) רש"י. (ב) רש"י. (ג) גי רש"י (ד) רש"י. (ה) ופי' בתום יצמות לא. ד"ה למאי הלכתא הניחו זה במתניה, (ו) וזה שי"ך לך קטל. (ז) רש"י ורש"א מ"י.

הנהגות הב"ח

(א) תוס' ד"ה במקוה וכו' והוי אצלא דמסקנא דמדיקי לקמן פלוגמיהו וכו' ואפי' לא גרסין ליה הכא לא: (ב) בא"ד אף במקוה כדיון דקיימא לו הבא דלצריך לצרר:

מוסף רש"י

אחריות טעות סופר הוא. מנכסי שאלין זו אחריות גובה מנכסים משועבדים, שלא הלוחו זה מעות אלא באחריות שעבוד נכסיו והסופר טעה (במחבות דק:) דלא שדי אינש וזוי כנדי (ב"מ ד.) שטר שלא נכתב זו אחריות לאו מדעת המלוה נעשה אלא שטר שטע הכי וכו' כמו שכתב וטורף מן המטענדים (במחבות טו.) אחריות לאו טעות סופר הוא. ואלי גובה מנכסים משועבדים ולא אחרין על אף כי אדם המלוה מעותיו בלא שעבוד נכסו ליה והסופר טעה ולא כתב בו אחריות, אלא זוקא אולנין בתר שטר (ב"ק צה.).

אחריות נקנות במסירה. המוכר שטר חוב לחניציו קנה החוב במסירת אומיות (שחרדיון דא) אף צריך לשמור שטר מוכר' על השטר שהוא מוכר לו, אלא שמסר לו שטר שיש לו על אחריות לכותב צו, מחייבי הלוח לפרועם לזן (דקדושין חו.) דלאותיות שטר שטר נקנין במסירה בלא קנין ואין יוכל לחזור בו (יבמות קט.) ולא צריך למכתב קני וכו' שעבודיה ולא שטר שטר (ע"פ טו.) אצל מוכריה אינש אלא בדיבר שטותי ממוק, דמי משך לו זה וזה ביה, והכא נמי לגבי לזר ע"פ לחומותו מתיבי ליה מוכריה כשאל מטלטלין, אצל ציד לגבות החוב צריך שימסרנו מלוא ליד הלוקח (ע"פ טו.) הבא לידון בשטר ובחזקה. מחזיק בקרקע ואמר שטר חובי נמי כן כשאל ואיל' אמה ממכרתי לו ואלמתיני שני חזקה שטר שטר מניחין צדי, נידון בשטר. על כרחו צריך להציא השטר ויכריז דכיוי ואס לא מלא שטר יפסק, דלא מהניא לו חזקה. ואצ"ל דחזקה מנקוס שטר קיימא, כדאמר רבנן עד מלא ענין מזהיר אינש בשעריה טעל מזהיר, האי כיון דלאמר שטר צדי צריך לצרר (שחרדיון ב.).

מוסף תוספות

א. ואצ"פ שרואים הטיירפא בידו מוכ' אמורים שמא לזה כדי להעמיד המקח בידנו. שטע מקולטת כסס הראב"ד. ועין רעבין ורש"י'א דספרי דהתלוי יכל לטרוף מלקוחות אף אם אין צידו טירפא מב"ד, וכן גם צנדין דיון ליכא למימר דס צידו טירפא מב"ד דלף יעשו לו צ"ד טירפא כזאמן דס ללוה שובר. ג. שמא זוקקה היא, ולא מתייבמות שמא אינה זוקקה ובמקום נושא אשתו לאו מלואי הלכתא. צמחה כע"י גיטין פו: ג. דמשנה זו בגיטין בהזורק ולא מסיק התם בגמ' למאי הלכתא. ימיות לא מתייבמות. ד. דכתוב

באחריות. וזל ובנה מנייה שלא באחריות. וזהו שכתבנו למאן דאמר שטר חובי נמי כן כשאל ואיל' אמה ממכרתי לו ואל' מתייבמות בה שני חזקה: נידון בשטר. שצריך